

Weisung W-07: Kundensegmentierung und Prüfung von Finanzdienstleistungen

Version	3.1
Gültig ab	01.03.2025
Eigentümer	Compliance
Bezug	Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), SR 950.1

1. Zweck und Geltungsbereich

Diese Weisung regelt die Pflichten der Bank Zürichsee AG beim Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Sie gilt für alle Kundenberaterinnen und Kundenberater sowie für die Einheiten Private Banking, Retail und Vermögensverwaltung.

2. Kundensegmentierung

2.1 Vor dem Erbringen einer Finanzdienstleistung wird jede Kundin und jeder Kunde einem der drei Segmente zugeordnet: Privatkunde, professioneller Kunde oder institutioneller Kunde.

2.2 Als professionelle Kunden gelten insbesondere beaufsichtigte Finanzintermediäre, Versicherungsunternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie, Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie sowie Unternehmen mit professioneller Tresorerie.

2.3 Institutionelle Kunden sind namentlich Banken, Wertpapierhäuser, Versicherungen und Zentralbanken.

2.4 Alle übrigen Kunden gelten als Privatkunden.

2.5 Die Zuordnung wird im Kundenstamm erfasst und bei Änderungen der Verhältnisse überprüft.

3. Information der Kundinnen und Kunden

3.1 Vor Vertragsabschluss informiert die Bank die Kundin oder den Kunden über Name und Adresse der Bank, ihr Tätigkeitsfeld und ihren Aufsichtsstatus.

3.2 Die Bank informiert über die Kosten der angebotenen Finanzdienstleistung gemäss der aktuellen Preisliste.

3.3 Die Informationen werden auf Papier oder elektronisch zur Verfügung gestellt.

4. Angemessenheits- und Eignungsprüfung

4.1 Bei Anlageberatung für einzelne Transaktionen ohne Berücksichtigung des Gesamtportfolios prüft die Kundenberaterin oder der Kundenberater die Angemessenheit. Dazu werden die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden erhoben.

4.2 Bei Anlageberatung unter Berücksichtigung des Kundenportfolios und bei der Vermögensverwaltung wird die Eignung geprüft. Dazu werden die finanziellen Verhältnisse, die Anlageziele sowie die Kenntnisse und Erfahrungen erhoben.

4.3 Die Erhebung erfolgt mit dem Fragebogen F-07a (Anlegerprofil) und wird alle drei Jahre aktualisiert.

4.4 Bei professionellen und institutionellen Kunden gelten die Erleichterungen gemäss FIDLEG.

5. Reine Ausführungsgeschäfte (Execution only)

5.1 Bei Aufträgen, die auf Veranlassung der Kundin oder des Kunden ohne Beratung ausgeführt werden, findet keine Angemessenheits- oder Eignungsprüfung statt.

5.2 Die Kundin oder der Kunde wird vor Erbringung der Dienstleistung darauf hingewiesen, dass keine Prüfung stattfindet. Der Hinweis kann standardisiert erfolgen.

6. Dokumentation

6.1 Die Bank dokumentiert die mit der Kundin oder dem Kunden vereinbarten Finanzdienstleistungen sowie die über die Kundin oder den Kunden erhobenen Informationen.

6.2 Die Dokumentation wird während zehn Jahren aufbewahrt.

7. Rechenschaft

7.1 Die Bank legt den Kundinnen und Kunden mindestens jährlich Rechenschaft ab über die erbrachten Finanzdienstleistungen, die Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios sowie die damit verbundenen Kosten.

7.2 Auf Anfrage wird eine Kopie des Kundendossiers herausgegeben.

8. Ausbildung der Kundenberatenden

8.1 Kundenberaterinnen und Kundenberater verfügen über ausreichende Kenntnisse der Verhaltensregeln und das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen.

8.2 Sie absolvieren jährlich eine Weiterbildung von mindestens acht Stunden.

9. Inkraftsetzung

Diese Weisung tritt am 1. März 2025 in Kraft und ersetzt die Version 2.4 vom 1. Januar 2022. Verantwortlich: Leitung Compliance.